

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN,
representado por su Alcalde, Hon. Miguel
Romero Lugo

Peticionario

v.

ZACHARY LUKIN GIOCOMO; AGRIMENSOR
DANIEL GÓMEZ MARRERO; ING. CARLOS
R. OQUENDO RODRÍGUEZ; Y FULANO DE
TAL

Peticionados

CIVIL NÚM.: SJ2026CV00754
(Sala 904)

SOBRE:

Procedimiento Especial, paraliza-
ción de obra iniciada y demolición
de obras construidas sin permisos
Art. 14.1 Ley 161-2009

RÉPLICA *MOCIÓN EN OPOSICIÓN* SOMETIDA POR EL PETICIONARIO

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece el Agrimensor Daniel Gómez Marrero, representado por la abogada que
suscribe, y respetuosamente EXPONE y SOLICITA:

1. El Municipio de San Juan se ha opuesto a las solicitudes sometidas por el
compareciente, en específico, a nuestra *Solicitud de reconsideración*, que ya había sido
adjudicada por este Honorable Tribunal antes de que se sometiera su escrito y a nuestra
Solicitud de orden para que este foro exponga las razones, con los fundamentos para ello,
por las cuales no se está ordenando la imposición de honorarios de abogado a favor del
aquí compareciente, a pesar de que así lo ordena el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009.
Véase Entrada 49 de SUMAC.

2. En su escrito, erróneamente el Municipio alega que el compareciente incluye en
su solicitud que “*al amparo de la Regla 44.1 (d) de las de Procedimiento Civil, 32. LPRA,*
Ap. V, el Tribunal debía imponer los honorarios que entienda correspondientes a una
conducta temeraria“. **Tal alegación no es correcta.**

3. De nuestra *Solicitud de reconsideración* surge **claramente** que los honorarios
de abogado que reclamamos corresponden a los indicados bajo el Artículo 14.1, *supra*,
que “*será una suma igual a los honorarios **que las otras partes asumieron para***
oponerse a la petición judicial.”

-2-

4. Distinguimos en nuestro escrito de reconsideración que los honorarios que dispone el Artículo 14.1, *supra*, **van más allá de los dispuestos en la Regla 44.1 (d), *supra***. En la referida Regla, el Tribunal impone los honorarios que entienda corresponden a una conducta temeraria. Por el contrario, en el Artículo 14.1, *supra*, se ordena la imposición de los honorarios que asumieron las partes para oponerse a la petición judicial. Esto es, **el Artículo 14.1, *supra*, no le concede al Tribunal la discreción que le concede cuando impone honorarios por conducta temeraria, al amparo de la Regla 44.1 (d).**

5. De nuestra *Solicitud de reconsideración* surge claramente que los honorarios reclamados a favor del aquí compareciente corresponden a \$5,000.00.¹ Por lo tanto, no corresponde a este Honorable Tribunal imponer honorario alguno que entienda correspondiente a una conducta temeraria. **Eso no es lo que establece el Artículo 14.1, *supra***. Los honorarios que corresponden son los que el compareciente asumió para oponerse a la improcedente Petición sometida por el Municipio.

6. Alega el Municipio que no procede la imposición de honorarios de abogado porque en la *Sentencia* dictada por este Honorable Tribunal no se establece que su solicitud era carente de mérito y razonabilidad. Veamos qué es lo que dispone el Artículo 14.1, *supra*:

*“El Tribunal impondrá honorarios de abogados contra la parte que presenta el recurso bajo este Artículo **si su petición resulta carente de mérito y razonabilidad o se presenta con el fin de paralizar una obra o permiso sin fundamento en ley.** ...”* (Énfasis suplido)

7. Olvidó el Municipio que los honorarios proceden cuando: (a) la solicitud sea carente de mérito y razonabilidad o (b) cuando la solicitud se presentó con el fin de **paralizar una obra o permiso**, sin fundamento en ley.

8. En su Petición, el Municipio solicitó, entre otros, los siguientes remedios:

*“2. Dicte sentencia **paralizando la construcción** de la Propiedad ubicada en 2224 General Patton, Urb. Santa Teresita, San Juan, PR 00913,*

1

De igual forma surgen de nuestra *Solicitud de desestimación*. Entrada 21 de SUMAC.

-3-

en un término no mayor de veinte (20) días naturales desde la celebración de la vista.

3. Ordene la demolición inmediata de cualquier obra de construcción realizada en la mencionada propiedad sin el correspondiente permiso de construcción.

*4. **Revoque los permisos** de construcción autorizados por el PA.”*

(Énfasis suplido)

Vemos, pues, que el Municipio solicitó la paralización de las obras y la revocación del permiso otorgado, **sin fundamento en ley**.

9. Además, este Honorable Tribunal determinó en su *Sentencia* que:

*“... la desestimación prosperará cuando ‘se demuestre que [la] [parte] demandante **no tiene derecho a remedio alguno bajo cualesquiera hechos que pueda probar**’.*

*... si la peticionaria optó por no recurrir, por las razones que fueran, **el Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, supra, no constituye un mecanismo alternativo para litigar un asunto más de una vez.***

*... Toda vez que las alegaciones no configuran ninguna de las situaciones previstas en el Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, supra, y que este Tribunal está impedido de actuar en sustitución del foro intermedio, procede la desestimación de la Petición presentada por el MSJ. A ello se añade que la Resolución de Revisión Administrativa de la División de Revisiones Administrativas advino final y firme, **convirtiendo el asunto en cosa juzgada.**”* (Énfasis suplido)

Resulta claro que el Municipio sometió una solicitud **sin fundamento en ley** que justificara los remedios solicitados.

10. No existe duda alguna de que este Honorable Tribunal desestimó la *Petición* sometida por el Municipio porque dicho foro carece de jurisdicción sobre la materia, porque la misma deja de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio, porque su solicitud constituye cosa juzgada y porque no tiene derecho a remedio

-4-

alguno bajo cualesquiera hechos que pudiera probar. Eso establece precisamente que la *Petición* sometida por el Municipio **carece de méritos y razonabilidad**.

11. En consecuencia, procede la imposición de honorarios de abogado, ya que la *Petición* sometida por el Municipio resultó (a) carente de mérito y razonabilidad y, además, la misma (b) se presentó con el fin de paralizar una obra o permiso sin fundamento en ley.

12. Por otro lado, el Municipio alega que este Honorable Tribunal no debe considerar las costas reclamadas por los peticionados porque estará solicitando la revisión de la *Sentencia* dictada por este foro judicial. Olvida el Municipio que la imposición de las costas deben reclamarse dentro del término de 10 días, contados a partir del archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia. El compareciente lo que hizo fue cumplir con la Regla 44.1 (b) de Procedimiento Civil que así lo establece. Dicho término no está sujeto a que la parte perdedora solicite o no la revisión de la sentencia.

POR LO QUE RESPETUOSAMENTE se solicita de este Honorable Tribunal que tome conocimiento de que lo indicado por el Municipio, en cuanto a los honorarios reclamados, **no es correcto**; de que proceden los honorarios de abogado reclamados y, de igual forma, procede el pago de las costas solicitadas dentro del término que proveen las Reglas de Procedimiento Civil.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de abril de 2026.

f/LCDA. ILEANA FONTÁNEZ FUENTES

RUA Núm. 12189

Abogada del Agr. Daniel Gómez Marrero

1519 Avenida Ponce de León

Suite 520

San Juan, Puerto Rico 00909-1715

Celular: (787) 949-0313

Teléfono: (787) 725-4998

Correos electrónicos: ileanaff@prtc.net /

fontanez.ileana@gmail.com